ואידך ההיא לגזירה שוה הוא דאתא [א]דתניא רבי אליעזר אומר מנין לרציעה שהיא באזן ימנית נאמר כאן אזן ונאמר להלן [1]אזן [א]מה להלן ימין [ב]אף כאן ימין ואידך א"כ לימא קרא אזן מאי אזנו [ג] ואידך ההוא מיבעי ליה אזנו [ג]ולא אזנה ואידך נפקא לה [2]מואם [ג]יאמר העבד העבד ולא אמה [ד] ואידך מיבעי ליה [ה][ד]עד שיאמר כשהוא עבד ואידך מעבד העבד נפקא ואידך עבד העבד לא דריש מ"ט דתנא קמא דאמר מוכר עצמו אין מעניקין לו מיעט רחמנא גבי מכרוהו ב"ד [3]הענק תעניק לו לו ולא למוכר עצמו ואידך ההוא מיבעי ליה לו ולא ליורשיו [א] יורשיו אמאי לא שכיר קרייה רחמנא מה שכיר פעולתו ליורשיו אף האי פעולתו ליורשיו אלא [ו]לו [ה]ולא לבעל חובו מדסבירא לן בעלמא כרבי נתן דתניא [ז]א"ר נתן [ו]מנין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה ת"ל [4]ונתן לאשר אשם לו אתא לו לאפוקי ואידך בעלמא נמי לא סבירא לן כרבי נתן מ"ט דת"ק דאמר מוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית מיעט רחמנא גבי מכרוהו ב"ד [5]אם אדוניו יתן לו אשה לו ולא למוכר עצמו ואידך לו [ז]בעל כרחו ואידך מכי משנה שכר שכיר נפקא דתניא [6]כי משנה שכר שכיר עבדך שכיר אינו עובד אלא ביום עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה וכי תעלה על דעתך שעבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה והלא כבר נאמר [7]כי טוב לו עמך [ח]עמך במאכל עמך במשתה וא"ר יצחק מכאן שרבו מוסר לו שפחה כנענית ואידך אי מהתם הוה אמינא ה"מ מדעתיה אבל בע"כ אימא לא קמ"ל אלא מאן תנא דלא יליף שכיר שכיר האי תנא הוא [ט]דתניא [8]ושב אל משפחתו וגו' אמר ר"א בן יעקב במה הכתוב מדבר אי במוכר עצמו הרי כבר אמור אי בנרצע הרי כבר אמור הא אין הכתוב מדבר אלא במכרוהו ב"ד שתים ושלש שנים לפני היובל [ח]שהיובל מוציאו ואי ס"ד יליף שכיר שכיר למה לי נילף שכיר שכיר אמר רב נחמן בר יצחק לעולם יליף שכיר שכיר ואיצטריך ס"ד אמינא מוכר עצמו הוא דלא עבד איסורא אבל מכרוהו ב"ד דעבד איסורא אימא ניקנסיה קמ"ל אמר מר אי בנרצע הרי כבר אמור מאי היא [י]דתניא [9]ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו וגו' במה הכתוב מדבר אי במוכר עצמו הרי כבר אמור אי במכרוהו ב"ד הרי כבר אמור הא אין הכתוב מדבר אלא בנרצע שתים ושלש שנים לפני היובל [ט]שהיובל מוציאו מאי משמע אמר רבא בר [כ]שילא אמר קרא איש איזהו דבר שנוהג באיש ואין נוהג באשה הוי אומר זו רציעה ואיצטריך למיכתב מכרוהו בית דין ואיצטריך למיכתב נרצע דאי אשמעינן מכרוהו ב"ד משום דלא מטאי זמניה אבל נרצע דמטאי זמניה אימא ניקנסיה ואי אשמעינן נרצע משום דעבד ליה שש אבל מכרוהו ב"ד דלא עבד ליה שש אימא לא צריכא ואיצטריך למיכתב ושבתם ואיצטריך למיכתב לעולם דאי כתב רחמנא לעולם הוה אמינא לעולם ממש כתב רחמנא ושבתם ואי כתב רחמנא ושבתם הוה אמינא ה"מ היכא דלא עבד שש אבל היכא דעבד שש לא יהא סופו חמור מתחלתו מה תחלתו שש אף סופו נמי שש קמשמע לן לעולם לעולמו של יובל [ל] אלא מאן תנא דלא יליף שכיר שכיר רבי היא דתניא

ואם

ונאמר להלן אוזן. °במצורע עני שכל הפרשה לדרשה שהרי נאמרה לעצמה במצורע עשיר והוכפלה והכי אמרינן במנחות (דף י.): **ההוא.** (א) [מ] [מאוזן] ומיעוטא נפקא לן מדכתיב אזנו דמשמע אזנו של זה ולא של אחר: **ולא אזנה.** של אמה העבריה נרצעת והא דכתיב (דברים טו) ואף לאמתך תעשה כן אהענקה קאי כדלקמן (דף יז:): **כשהוא עבד.** מואם יאמר העבד נפקא שאם לא אמר אהבתי את אדוני לא אצא חפשי עד שיכלו שש שניו אינו נרצע: **עבד העבד.** עבד עד שיאמר כשהוא עבד העבד נפקא ליה מה"א יתירא למעוטי אמה: **לא דריש.** דאורחא דקרא לאישתעי הכי: **ולא ליורשיו.** אם לא הספיק להעניקו עד שמת: **פעולתו.** שכר פעולתו: **ולא לבעל חובו.** אין האדון מחוייב להגבות הענקו לבעל חובו. ומשום דסבירא לן בעלמא כרבי נתן דאמר הנושה בחברו מנה וחברו בחברו מוציאין מזה ונותנין לזה איצטריך למעוטי הענקה מהאי דינא: **מכי משנה שכר שכיר נפקא.** גמרינן בעל כרחו וכי תנא ביה קרא אדוניו יתן לו כו' למעוטי מוכר עצמו: **ושב אל משפחתו.** במוכר עצמו כתיב לומר שיצא ביובל: **אם במוכר עצמו.** וללמד שאם פגעו יובל בתוך שש יובל מוציאו: **הרי כבר אמור.** דכתיב לעיל מיניה [נ] עד שנת היובל יעבוד עמך: **אם בנרצע.** ללמד שאף הנרצע יוצא ביובל: **הרי כבר אמור.** לקמיה בעי לה מאי היא: **דלא עבד איסורא.** דלא גנב כלום אבל מכרוהו ב"ד בגניבתו נימא נקנסיה לעבוד עד שש: **ושבתם איש אל אחוזתו.** בפרשת יובל כתיב: **הרי כבר אמור.** כדאמר לעיל עד שנת היובל יעבוד עמך: **אי במכרוהו ב"ד הרי כבר אמור.** ושב אל משפחתו כדאוקימנא לעיל: **דלא מטא זימניה.** לא מלאו שש שניו לצאת: **ניקנסיה.** על שאמר לא אצא ועבר על כי עבדי הם (ויקרא כה) והוא קונה אדון לעצמו חנם [ס]: **משום דעבד ליה שש.** קודם לכן ואין רבו מפסיד בשילוחו אבל מכרוהו ב"ד שפגע בו יובל בתוך שש אימא דלא נפסדיה לאדון קמ"ל: **לעולם.** ועבדו לעולם [ע] והוא לעולמו של יובל דטפי מהכי ליכא למימר דהא כתיב קרא אחרינא ושבתם איש וגו' ואוקימנא בנרצע: **ה"מ.** דיוצא נרצע ביובל ולא קודם לכן היכא דלא עבד שש אחר רציעה אבל היכא דעבד שש אחר רציעתו אימא ניפוק בשש דלא תהא רציעה חמורה מתחילת ממכרו: **קמ"ל לעולם.** מידי דחשוב עד לעולם:

ואם

ואידך לג"ש הוא דאתא. פי' וצריך שתהא מופנה משני צדדין[א] דאי אינה מופנה אלא מצד אחד איכא מ"ד (נדה דף כב:) למידין ומשיבין[ב] ומאי משיבין דאיכא למיפרך [פ] מה למצורע שכן טעון עץ ארז ואזוב ושני תולעת: **ואידך.** פי' ת"ק בעלמא נמי לא ס"ל כר' נתן מכאן מדקדקין דאין הלכה כר' נתן דהא ר"א ורבנן פליגי בדר' נתן ור' אליעזר דשמותי הוא [צ] סבר כר' נתן והלכה כרבנן[ג] ועוד מדקדק ר"ת מהא דאמר לקמן פ' האומר (דף סט.) גבי אוספזיכניה דר' שמלאי ממזירא הוה א"ל אי קדימתך טהרתינהו לבנך ומפרש משום דא"ל זיל גנוב ואיזדבן לעבד עברי ואי מוכר עצמו רבו מוסר לו שפחה כנענית למה ליה למימר זיל גנוב ה"ל למימר זיל זבון עצמך אלא ש"מ דאין הלכה כר"א דודאי מוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית וכי היכי דבהא לית הילכתא כוותיה בהא דקאמר מעניקין לו נמי לית הילכתא כוותיה אלא ודאי אין מעניקין לו כת"ק ועוד ראיה מהא דאמר לקמן[ד] (דף טז:) הא מני תוטאי היא דאמר לו ולא לבעל חובו משמע דאין הלכה כוותיה ור"ת [ק] ור"י פי' דהלכה כר' נתן דהא גבי פלוגתא דאביי ורבא בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) דאמר רבא מכאן ולהבא הוא גובה אי אפשר לרבא ליישב אליבא דרב נחמן דאמר יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן אלא כר' נתן וקי"ל כרב נחמן בדיני [ר] ורבא נמי דחק להעמידה כמותו[ה] וקי"ל כרבא גבי אביי ומה שהבאתי דמלית הילכתא כר"א בהא דרבו מוסר לו שפחה כנענית ה"נ נימא דלית הילכתא כוותיה בההיא דמעניקין לו אין זה ראיה דילמא בההיא אין הלכה כמותו אבל באחריני הלכתא כוותיה[ו] ועוד דשמא גם בהא דמוכר עצמו רבו מוסר לו שפחה כנענית נמי הילכתא כוותיה והא דנקט התם זיל גנוב לרווחא דמילתא נקט דמכרוהו ב"ד כ"ע מודו דרבו מוסר לו שפחה כנענית ומה שאומר דר"א שמותי הוא ברוב ספרים גרס ר' אלעזר והא דקאמר תוטאי היא[ז] דילמא הכי קאמר תוטאי היא וס"ל כוותיה[ח] וה"ר נתנאל מפרש לגבי מלוה כ"ע אית להו כר' נתן והכי נפרש (ב) לעיל אליבא דר"א אלא לו ולא לבעל חובו משום דסבירא לן בעלמא כר' נתן בשאר שכירות שמוציאין מזה ונותנין לזה אתא לו ואפקיה פי' שאינו משלם העינקה לב"ח ואידך ת"ק בעלמא נמי פי' בשאר שכירות לא קי"ל כר' נתן משום דטרח בגופו אבל בב"ח כ"ע אית להו דרבי נתן כדפי'[ט]:

ואידך אי מהתם ה"א ה"מ מדעתיה. אף על גב דמדעתו מאם אדוניו יתן לו אשה נפקא מ"מ הוה אמינא דלהרצאת אדון קאתי[י]: **כי טוב לו עמך.** ה"ר אברהם גריס כשכיר כתושב יהיה עמך[כ] (ויקרא כה) דמהתם ילפינן בת"כ [ש] אבל בספרי [ת] לא דריש מידי מכי טוב לו עמך דאין זה לווי אלא סיפור דברים בעלמא[ל] [א]:

איזהו דבר שנוהג באיש ואינו נוהג באשה. ואם תאמר ואימא זו מכרוהו ב"ד דלא שייך באשה דכתיב (שמות כב) בגניבתו ולא בגניבתה [ב] וי"ל דמ"מ שם מכירה נוהגת באשה אבל שם רציעה אינו נוהג באשה [ותימה דכיון דקרא לא משתמע אלא בנרצע למאי איצטריך למימר אי במכרוהו ב"ד הרי כבר אמור]. ת"י:

אמאי

מסורת הש"ס

א) ספרי פ' ראה פיס' קכב זבחים כד: יבמות קד. מנחות י., ב) [בכת"י נוסף: ש"מ תרתי], ג) [בכת"י נוסף: אמור (ובלשון הפסוק)], ד) [לקמן יז ע"ב. וע' תוס' סוטה כג ע"ב ד"ה בגניבתו], ה) [לקמן כב.], ו) [לקמן טז:], ז) כתובות יט. פב. גיטין לז. פסחים לא. ב"ק מ:, ח) ספרי פ' ראה [לקמן כ. וש"נ], ט) ת"כ פ' בהר פרק ז, י) שם פרק ב, כ) [בכת"י נוסף: רב], ל) [לקמן כא ע"ב], מ) רש"ל ע"ש, נ) [ויקרא כה, מ], ס) [לקמן כב ע"ב], ע) [שמות כא, ו], פ) [כן הוא בהדיא ביבמות קד. ע"ש], צ) [שבת קל ע"ב], ק) [בספר הישר סימן תרכ"ו], ר) [כתובות יג ע"א], ש) [פרשת בהר סימן פ"א], ת) [דפרשת ראה], א) [וע' תוס' כתובות מג. ד"ה ל"ג וע"ע תוס' ב"ק פז: ד"ה דכתב], ב) [סוטה כג ע"ב], ג) [אע"ל לו להכי ולא וכו' ואתא לו למדרש ולא],

◆

הגהות הגר"א

[א] גמ' (יורשיו אמאי לא שכיר כו' האי פעולתו ליורשיו אלא) תא"מ ונ"ב ואידך תרי לו כתיבי ואידך ההוא מבעי ליה לו ולא לבע"ח כצ"ל:

◆

מוסף רש"י

ונאמר להלן אוזן. דשמן עשיר דלא איצטריך אתי למידרש אזן אזן דרציעה דכתיב ורצע אדוניו את אזנו מה דמצורע ימנית אף דרציעה ימנית (מנחות י.). בפרשת מצורע עשיר כתיב על תנוך אוזן הימנית וקרא יתירה (זבחים כד:) דמצורע עני מיותר לגמרי (יבמות קד.) דפרשת מצורע מופנה הוא ההיא דעני דכולהו כתיבין במצורע עשיר (שבת קלא.). **ואם אמר יאמר העבד.** עבד נרצע ואין אמה נרצעת (דברים טו יז). **ונתן לאשר אשם לו.** לאשר הלוהו לו לא נאמר אלא לאשר אשם לו, לאשר הקרן שלו, בב"ק (קי.) אמרינן אשם זה קרן (פסחים לא. ובכעי"ז כתובות יט.). ולא כתיב לאשר נושה בו (כתובות פב.). **מכאן שרבו מוסר לו שפחה כנענית.** והולדות לאדון (דברים טו יח). שהוליד לרבו בנים משפחתו (תמורה ל.).

◆

תוס' ר"י הזקן

אשם. זה הקרן, כדאיתא בהגוזל [ב"ק קי, א], ונתן לאשר אשם לו [במדבר ה, ז], למי שהקרן שלו, כלומר לאשר הוא חייב לו. **לא סבירא לן כרבי נתן.** אלא יכול למימר לאו בעל דברים דידי את, הילכך לא צריך לו [ג] ולא גבינן ליה מיד האדון למתביה לבעל חובו, ואתא לו ולא למוכר עצמו. וש"מ דמילתא דר' נתן שייכא אע"פ שלא נשתעבדו לו מכח הלואה. ומסתברא שאין זה הדין לשכירות פועל, ואע"ג דאמרינן שכיר קרייה רחמנא, לאו למימרא שכל מה שיש בעבד עברי יש בשכיר, דהא הענקה אינה בשכיר, אלא שכל מה שיש בשכיר יש בעבד עברי. ואיכא מאן דאמר דה"ה לשכירות פועל דלא גבינן מיד האדון למתביה לבעל חובו, דשכיר קרייה רחמנא.

עין משפט נר מצוה

א [מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הל' ב]:

קמב ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט:

קמג ג מיי' שם הל' יג:

קמד ד מיי' שם הל' י:

קמה ה מיי' שם הל' טו:

קמו ו מיי' פ"ב מהל' מלוה ולוה הל' ו סמג עשין לג טוש"ע ח"מ סי' פו סעיף א:

קמז ז מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ג:

קמח ח מיי' שם פ"ב הלכה ב:

קמט ט מיי' שם פ"ג הלכה ו:

◆

תורה אור השלם

1. וְנָתַן הַכֹּהֵן מִן הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּפּוֹ עַל תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית עַל מְקוֹם דַּם הָאָשָׁם:
ויקרא יד כח

2. וְאִם אָמֹר יֹאמַר הָעֶבֶד אָהַבְתִּי אֶת אֲדֹנִי אֶת אִשְׁתִּי וְאֶת בָּנָי לֹא אֵצֵא חָפְשִׁי:
שמות כא ה

3. הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק לוֹ מִצֹּאנְךָ וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ תִּתֶּן לוֹ:
דברים טו יד

4. וְהִתְוַדּוּ אֶת חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ וְהֵשִׁיב אֶת אֲשָׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ וַחֲמִישִׁתוֹ יֹסֵף עָלָיו וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ:
במדבר ה ז

5. אִם אֲדֹנָיו יִתֶּן לוֹ אִשָּׁה וְיָלְדָה לוֹ בָנִים אוֹ בָנוֹת הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדֹנֶיהָ וְהוּא יֵצֵא בְגַפּוֹ:
שמות כא ד

6. לֹא יִקְשֶׁה בְעֵינֶךָ בְּשַׁלֵּחֲךָ אֹתוֹ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ כִּי מִשְׁנֶה שְׂכַר שָׂכִיר עֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים וּבֵרַכְךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה:
דברים טו יח

7. וְהָיָה כִּי יֹאמַר אֵלֶיךָ לֹא אֵצֵא מֵעִמָּךְ כִּי אֲהֵבְךָ וְאֶת בֵּיתֶךָ כִּי טוֹב לוֹ עִמָּךְ:
דברים טו טז

8. וְיָצָא מֵעִמָּךְ הוּא וּבָנָיו עִמּוֹ וְשָׁב אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ וְאֶל אֲחֻזַּת אֲבֹתָיו יָשׁוּב:
ויקרא כה מא

9. וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל יֹשְׁבֶיהָ יוֹבֵל הִוא תִּהְיֶה לָכֶם וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ:
ויקרא כה י

◆

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ונאמר וכו' במצורע עני. עיין ביבמות דף ע ע"ב רש"י ד"ה ושמעינן ליה לר"א:

◆

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ההוא מיעוטא מאזן נפקא לן: (ב) תוס' ד"ה ואידך פי' וכו' והכי נפרש הא דלעיל:

◆

מוסף תוספות

א. ובמופנה משני צדדין למדין ואין משיבין. רשב"א. ב. וקסבר ר' אליעזר דמופנה מצד אחד למדין ומשיבין. תוס' הרא"ש. ג. דיחיד ורבים הלכה כרבים. רשב"א. ד. גבי הא דתניא ענק עבד עברי לעצמו. תוס' הרא"ש. ה. ורבא נמי אית ליה דרב נחמן במי שהיה נשוי (כתובות צב.). תוס' טוך ע"ש. ו. דלאו חד טעמא נינהו. שם. דלאו הא בהא תליא דכל חד מקרא באנפי נפשיה דייקינן ליה. רשב"א. ז. לאו למימרא דתוטאי היא ויחידאה ולית הלכתא כוותיה. ריטב"א. ח. ורבנן מודו בה אלא נקטינן תוטאי דהוא אמרה להאי דרשה בהדיא וכן דרך התלמוד. שם. ט. עי' שיטה לא נודע למי. י. עי' שיטה לא נודע למי. כ. ומיותר הוא עמך דה"מ למכתב כשכיר כתושב יהיה עד שנת היובל. תוס' כתובות מג. ל. של העבד. תוס' ערכין ל: כדכתיב והיה כי יאמר העבד לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך ור"י אומר דאפי' גרסי' כי טוב לו עמך ניחא מדקאמר כי טוב לו עמך ש"מ שכך צריך לעשות. תוס' ב"ק פז: